

RECURSO DE MEDIDA CAUTELAR CÍVEL Nº 5072581-16.2024.4.02.5101/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL KARINA DE OLIVEIRA E SILVA

RECORRENTE: PEDRO WAGNER ASSED PEREIRA

RECORRIDO: UNIÃO - ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO

MEDIDA DE URGÊNCIA. DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA EM RAZÃO DE EMPRESAS PRIVADAS NÃO FAZER PARTE DO ROL TAXATIVO DO ART. 109, DA CF REFERENTE À COMPETÊNCIA DOS JUIZADOS FEDERAIS. REDISTRIBUIÇÃO DO FEITO. NÃO CABIMENTO DE MEDIDA DE URGÊNCIA. RECURSO SEQUER CONHECIDO.

ACÓRDÃO

A 8ª Turma Recursal do Rio de Janeiro decidiu, por unanimidade, SEQUER CONHECER do presente recurso, por inadequação de via e ratifico a decisão que indeferiu a liminar, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Rio de Janeiro, 12 de novembro de 2024.

5072581-16.2024.4.02.5101

510014796677 .V8

RECURSO DE MEDIDA CAUTELAR CÍVEL Nº 5072581-16.2024.4.02.5101/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL KARINA DE OLIVEIRA E SILVA

RECORRENTE: PEDRO WAGNER ASSED PEREIRA

RECORRIDO: UNIÃO - ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO

RELATÓRIO

Trata-se de Medida de Urgência, com pedido liminar, na qual **PEDRO WAGNER ASSED PEREIRA**, objetiva atribuir efeito suspensivo ativo ao recurso contra a decisão (Evento 13, DESPADEC1), prolatada no âmbito do processo originário de nº 5001028-70.2024.4.02.5112, que extinguiu o processo sem resolução de mérito, para declarar incompetência do Juízo Federal em demandas que tratam de instituição privadas, conforme dispõe o art. 109, da CF", na qual a parte autora pleiteia ação declaratória de inexistência de relação jurídico-tributária, em face da **UNIÃO - ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO** e **SABEMI SEGURADORA S/A**,.

É o breve relatório.

VOTO

Pois bem, no caso em tela não houve modificação do contexto fático-probatório capaz de alterar o entendimento proferido na decisão (evento 3, DESPADEC1), a qual passa a integrar o presente voto:

"DESPACHO/DECISÃO

Trata-se de medida de urgência interposta pela parte autora em face de decisão prolatada no âmbito do processo originário de nº 5001028-70.2024.4.02.5112 (evento 13), verbis:

"DESPACHO/DECISÃO

Trata-se de demanda proposta por PEDRO WAGNER ASSED PEREIRA, em face da UNIÃO - ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO e SABEMI SEGURADORA SA, visando, em síntese, repetição de indébito e reparação moral, por supostos descontos indevidos lançados em seu contracheque.

Em linhas iniciais, relevante é o enfrentamento de questão atinente à competência jurisdicional.

Isso porque, a competência da Justiça Federal é de viés absoluto, orientada em razão da partes litigantes, consoante se extrai do texto constitucional, senão vejamos:

Art. 109. Aos juízes federais compete processar e julgar:

I - as causas em que a União, entidade autárquica ou empresa pública federal forem interessadas na condição de autoras, rés, assistentes ou oponentes, exceto as de falência, as de acidentes de trabalho e as sujeitas à Justiça Eleitoral e à Justiça do Trabalho;

Na hipótese, sem grandes digressões, possível é inferir que surge incompetente este Juízo Federal para processar e julgar demanda proposta em face da seguradora supracitada, eis que não integrante do rol taxativo estabelecido pela Constituição da República, motivo por que declaro extinto o processo sem resolução de mérito, na forma do artigo 485, IV do CPC c/c artigo 109, I da CF, no que tange à SABEMI SEGURADORA SA.

Retifique-se a autuação.

*Destarte, **CITE-SE o UNIÃO**, com **prazo de 30 (trinta) dias**, para manifestar-se em contestação escrita, bem como para fornecer ao Juizado a documentação de que disponha para esclarecimento da causa (art. 11 da Lei nº 10.259/01).*

Apresentados novos documentos pela parte ré por ocasião da contestação tempestiva (conforme parágrafo antecedente), dê-se vista à parte autora para manifestação no prazo de 10 (dez) dias.

Em seguida, venham-me os autos conclusos.

Cumpra-se."

Aduz, a parte autora, que houve um equívoco na decisão supracitada prolatada pelo juízo a quo, ao excluir a SABEMI SEGURADORA S.A. do polo passivo do processo originário.

É o breve relatório.

Ora, direto ao mérito, importa consignar que a medida de urgência não é o remédio jurídico adequado cara o caso.

Isto porque a medida de urgência só é cabível em face de decisão de concessão ou denegação de antecipação de tutela ou liminar, o que não é o caso.

Com efeito, o caso em apreço trata-se da inclusão da seguradora supracitada no polo passivo da demanda, ensejando o não conhecimento do recurso.

Ante o exposto, INDEFIRO, por ora, o efeito suspensivo ativo requerido, nos termos da fundamentação supra.

Intimem-se.

À conclusão para voto."

Logo, conforme as razões supra aduzidas, não estava, ainda, demonstrada a existência de verossimilhança nas alegações e do risco de lesão grave e/ou de difícil reparação, para que pudesse ser concedido efeito suspensivo ativo ao recurso.

Ademais, verifica-se a inadequação do remédio jurídico empregado, considerando que medida de urgência é cabível nos casos de decisão de deferimento ou indeferimento de antecipação de tutela liminar, não sendo o caso em questão.

Por tais razões, voto por SEQUER CONHECER do presente recurso, por inadequação de via e ratifico a decisão que indeferiu a liminar.